

四、摩西律法关于奴隶和借貸的規定

（《旧約》，“出埃及記”，第二十一、二十二章）

旧約是巴勒斯坦古犹太人的一部宗教典籍，內容可分为三大类：法律书、先知书、圣书。其中法律书有五卷：創世記、出埃及記、利未記、民数記、申命記，通称为“五經”。古代《旧約》的作者把上述国王頒布的法律认为是傳說的摩西所著，因而五卷法律书又被称为“摩西五經”或“摩西律法”。这些法律书大約完成于公元前一千年代中叶。从下列引文中可以看出公元前一千年代上半叶巴勒斯坦奴隶制的某些情况。

（“出埃及記”第二十一章）

你在百姓面前所要立的典章是这样。你若买希伯来人作奴僕，他必服事你六年，第七年他可以自由，白白的出去。他若孤身来，就可以孤身去。他若有妻，他的妻就可以同他出去。他主人若給他妻子，妻子給他生了儿子，或女儿，妻子和儿女要归主人，他要独自出去。倘或奴僕明說，我爱我的主人，和我的妻子儿女，不願意自由出去。他的主人就要帶他到审判官那里（审判官或作上帝，下同），又要帶他到門前，靠着門框，用錐子穿他的耳朵，他就永远服事主人。

人若卖女儿作婢女，婢女不可象男僕那样出去。主人选定他归自己，若不喜歡他，就要許他贖身。主人既然用詭詐待他，就沒有权柄卖給外邦人。主人若选定他給自己的儿子，就当待他如同女儿。若另娶一个，那女子的吃食、衣服并好合的事，仍不可减少。若不向他行这三样，他就可以不用錢贖，白白的出去。

打人以至打死的，必要把他治死。人若不是埋伏着杀人，乃是

上帝交在他手中，我就設下一个地方，他可以往那里逃跑。人若任意用詭計杀了他的邻舍，就是逃到我的坛那里，也当捉去把他治死。

打父母的，必要把他治死。

拐带人口，或是把人卖了，或是留在他手下，必要把他治死。

咒罵父母的，必要把他治死。

人若彼此相爭，这个用石头或是拳头打那个，尙且不至于死，不过躺臥在床，若再能起来扶杖而出，那打他的可算无罪，但要将他耽悞的工夫，用錢賠补，并要将他全然医好。

人若用棍子打奴僕，或婢女，立时死在他的手下，他必要受刑。若过一两天才死，就可以不受刑，因为是用錢买的。

人若彼此爭斗，伤害有孕的妇人，甚至堕胎，随后却无别害，那伤害他的总按妇人的丈夫所要求的，照审判官所断的受罰。若有别害，就要以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚，以烙还烙，以伤还伤，以打还打。

人若打坏了他的奴僕或是婢女的一只眼，就要因他的眼放他去得以自由。若打掉了他奴僕或是婢女的一个牙，就要因他的牙放他去得以自由。

牛若触死男人，或是女人，总要用石头打死那牛，却不可吃他的肉。牛的主人可算无罪。倘若那牛素来是触人的，有人报告了牛主，他竟不把牛拴着，以致把男人或是女人触死，就要用石头打死那牛，牛主也必治死。若罰他贖命的价銀，他必照所罰的，贖他的命。牛無論触了人的儿子，或是女儿，必照这例办理。牛若触了奴僕，或是婢女，必将銀子三十舍客勒給他們的主人，也要用石头把牛打死。

人若敞着井口，或挖井不遮盖，有牛，或驢，掉在里头。井主要

拿錢賠還本主人。死牲畜要歸自己。

這人的牛若傷了那人的牛，以致于死，他們要賣了活牛，平分價值，也要平分死牛。人若知道這牛素來是觸人的，主人竟不把牛拴着，他必要以牛還牛，牛死要歸自己。

（第二十二章）

人若偷牛，或羊，無論是宰了，是賣了，他就要以五牛賠一牛，四羊賠一羊。人若遇見賊挖窟窿，把賊打了，以致于死，就不能為他有流血的罪。若太陽已經出來，就為他有流血的罪。賊若被拿，總要賠還，若他一無所有，就要被賣，頂他所偷的物。若他所偷的，或牛，或驢，或羊，仍在他手下存活，他就要加倍賠還。

人若在山間，或在葡萄園里放牲畜，任憑牲畜上別人的田里去吃，就必拿自己山間上好的，和葡萄園上好的賠還。

若点火焚燒荊棘，以致將別人堆積的禾捆，站着的禾稼，或是田園，都燒盡了，那点火的必要賠還。

人若將銀錢，或家具，交付鄰舍看守，這物从那人的家被偷去，若把賊找到了，賊要加倍賠還。若找不到賊，那家主必就近告審判官，要看看他拿了原主的物件沒有。兩個人的案件，無論是為什麼過犯，或是為牛，為驢，為羊，為衣裳，或是為什麼失掉之物，有一人說，這是我的，兩造就要將案件稟告審判官，審判官定誰有罪，誰就要加倍賠還。

人若將驢，或牛，或羊，或別的牲畜，交付鄰舍看守，牲畜或死，或受傷，或被趕去，無人看見，那看守的人，要憑着耶和華起誓，手里未曾拿鄰舍的物，本主就要罷休，看守的人不必賠還。牲畜若从看守的那里被偷去，他就要賠還本主，若被野獸撕碎，看守的要帶來當作證據，所撕的不必賠還。

人若向邻舍借什么，所借的或受伤，或死，本主沒有同在一处，借的人总要賠还。若本主同在一处，他就不必賠还。若是雇的，也不必賠还，本是为雇价来的。

人若引誘沒有受聘的处女，与他行淫，他总要交出聘礼娶他为妻。若女子的父亲决不肯将女子給他，他就要按处女的聘礼，交出錢来。

行邪术的女人，不可容他存活。

凡与兽淫合的，总要把他治死。

祭祀別神，不单单祭祀耶和華的，那人必要灭絕。

不可亏負寄居的，也不可欺压他，因为你們在埃及地也作过寄居的。不可苦待寡妇和孤儿，若是苦待他們一点，他們向我一哀求，我总要听他們的哀声，并要发烈怒用刀杀你們，使你們的妻子为寡妇，儿女为孤儿。

我民中有貧穷人与你同住，你若借錢給他，不可如放債的向他取利。你即或拿邻舍的衣服作当头，必在日落以先归还他，因他只有这一件当盖头，是他盖身的衣服，若是沒有，他拿什么睡觉呢？他哀求我，我就应允，因为我是有恩惠的。

不可毀謗上帝，也不可毀謗你百姓的官长。你要从你庄稼中的谷，和酒醴中滴出来的酒，拿来献上，不可迟延。你要将头生的儿子归給我。你牛羊头生的，也要这样，七天当跟着母，第八天要归給我。你們要在我面前为圣洁的人，因此田間被野兽撕裂牲畜的肉，你們不可吃，要丢給狗吃。

（录自《新旧約全书》。）